

일련번호	05	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 ◆◆◆◆◆ 조성공사 개산금 지급 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 →→→→실, ☆☆☆☆사업단

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆사업단은 ↓↓↓댐 심층수를 이용한 수열에너지와 데이터센터가 어우러진 클러스터 조성으로 물산업 육성 및 지역경제 성장의 선도거점 조성을 위한 ‘        조성공사’를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제68조(설계변경) 제5항에 따라 설계변경은 해당 부분의 시공 전에 완료되어야 한다. 다만, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 공사시행부서의 장이 공사수급인과 협의 후 서면지시로 설계변경의 시기를 명확히 정하여 우선 시공하게 할 수 있으며, 우선 시공분에 대해 설계변경전이라도 기획재정부 「(계약예규)공사계약일반조건」 제39조의2에 따라 당초 산출내역서상 금액한도 내에서 개산금으로 기성대가를 지급할 수 있다.

따라서, 기성금 지급시 설계변경 전이라도 우선 시공분에 대해 대가를 지급할 수 있으나, 당초 산출내역서상의 금액을 초과하여 지급하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ☆☆☆☆사업단은 2025. 9월 '✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓' 조성공사(2차년도)' 계약 건의 기성대가 1,418백만 원을 지급하면서 개산금 1,028백만 원을 포함하였으며, 당초 산출내역서상 금액을 초과하여 개산금으로 기성대가를 지급하여 「건설기술관리규정」을 위반하였다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆사업단은 「건설기술관리규정」, 「(계약예규)공사계약일반조건」을 준수할 수 있도록 설계변경 및 계약변경 시 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① →→→→**실장은** 「(계약예규)공사계약일반조건」, 「건설기술관리규정」을 준수하지 않고 과다 기성을 지급한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. **(주의요구)**

[관련자] 생 략

② ☆☆☆☆사업단장은 「(계약예규)공사계약일반조건」, 「건설기술관리규정」에 따른 기성금 지급 검토를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**